**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.03.04 № 1/03

танай 2021.01.29 -ны № 2/36 -т

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН
Г.БАЯСГАЛАН ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Таны 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2/36 дугаар албан бичигтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 1 дүгээр зүйлд “Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна.”, 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс арьс үндэс, яс үндэс, шашин шүтлэгтэй холбогдсон аливаа хязгаарлалтгүйгээр гэрлэх, өрх тусгаарлах эрхтэй. Тэд гэрлэхдээ, гэрлэсний дараа болон гэрлэлтээ цуцлуулах үед тэгш эрх эдэлнэ.”, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 3 дугаар зүйлд “Энэхүү Пактад оролцогч улсууд түүнд заасан эдийн засаг, нийгэм, соёлын бүх эрхийг эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд тэгш эдлүүлэх нөхцлийг хангах үүрэгтэй.”, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хүүхэд төрмөгцөө бүртгүүлэх, төрсөн цагаасаа нэр авах, иргэний харьяалалтай болох, түүнчлэн эцэг эхээ боломжийн хэрээр мэдэх, хайр халамжийг нь хүртэх эрх эдэлнэ.”, Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд гэрлэлт, гэр бүлийн харилцааны бүх асуудлаар эмэгтэйчүүдийг алагчилах үзлийг устгах зохистой бүх арга хэмжээг авах бөгөөд, тухайлбал, эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн үндсэн дээр доорхи эрхээр хангана.”, 1 (c) хэсэгт “гэрлэлтийн туршид болон гэрлэлтийг цуцлуулахад адил эрх, үүрэгтэй.”, 1 (d) хэсэгт “гэрлэлтийн байдлаас үл хамаарч эцэг эх хүүхэдтэй холбоотой асуудлаар адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.”, 1 (f) хэсэгт “хүүхдийг асран хамгаалах, харгалзан дэмжих, үрчлэх, эсхүл үндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулсан төсөөтэй харилцаанд адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.” гэж тус тус тунхаглан заасан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно.”, Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх заалтад “улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ. Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална.”, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-д “жендэрийн тэгш эрхийн зарчим: эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр ... гэр бүлийн ба бусад харилцаанд тэгш эрхтэй байх.” гэж гэр бүлийн гишүүдийн тэгш эрхийг тус тус баталгаажуулсан.

НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг Ялгаварлан Гадуурхах Явдлыг Устгах Хорооны 1994 оны Арван гуравдугаар чуулганаас гэрлэлт болон гэр бүлийн харилцаан дахь тэгш байдлын талаар тайлбарласан 21 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжид Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх

152100577

хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1-ийн (c) заалтыг “Гишүүн улсуудын тайлангаас олон улс орон өөрсдийн эрх зүйн системдээ гэрлэсэн хосуудын эрх, үүргийг конвенцын зарчимд нийцүүлэхийн оронд нийтийн эрх зүйн зарчмууд, шашин болон зан заншлын хуулинд тулгуурлан тогтоодог нь харагддаг. Гэр бүл болохтой холбоотой энэхүү хууль болон практик дээрх олон талт хувилбарууд нь гэрлэлт дэх байр суурь, үүрэг хариуцлагын адил тэгш эрхийг ямагт хязгаарлаж, эмэгтэйчүүдийн хувьд ихээхэн хэмжээний сөрөг үр дагавартай байдаг. Эдгээр хязгаарлалтууд нь ихэвчлэн нөхөр нь өрхийн тэргүүний байр суурь эзэлдэг болон ерөнхий шийдвэр гаргагч байхаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлаас үүдэн бий болдог ба иймээс конвенцын заалтуудтай харшилж байдаг. Эмэгтэйчүүд асрамжинд нь байгаа хүүхэд эсвэл гэр бүлийн гишүүнийг халамжлах, өсгөхөд эрэгтэйчүүдтэй адил тэгш эрх, үүрэгтэй байвал зохино.” гэжээ. Мөн 21 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжид конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1-ийн (d) заалтыг “Конвенцод тунхагласан адил тэгш эрх, үүрэгтэй байх явдал нь хуулиар болон хүүхдийг асрах, тэтгэх, халамжлах ба үрчлэх зэрэг хууль зүйн ойлголтоор дамжин хэрэгжвэл зохино. Гишүүн улсууд эцэг эхийн гэрлэлтийн байдал, тэдний хүүхэдтэйгээ хамт амьдарч байгаа эсэхээс үл хамааран, хүүхдийн хувьд адил тэгш эрх, үүрэгтэй байхыг хуульчлан баталгаажуулбал зохино.” гэж тайлбарласан байна.

НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах хорооноос 2016 онд Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн ээлжит 8, 9 дүгээр нэгтгэсэн илтгэлийн дагуу Монгол Улсад өгсөн дүгнэлтэд “гэр бүл, нийгэмд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн үүрэг хариуцлагын талаарх ялгаварлан гадуурхсан хэвшмэл ойлголт, эцгийн ёс давамгайлсан чиг хандлагыг арилгахын тулд нийгмийн бүхий л түвшинд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст чиглэсэн тууштай арга хэмжээ бүхий цогц стратегийг аливаа нэгэн саадгүйгээр гаргаж хэрэгжүүлэх”-ийг зөвлөсөн.

Иймд эцэг, эхийн аль аль нь гэр бүлийн харилцаанд тэгш эрхтэйгээр оролцож, хүүхдээ өөрийн нэрээр овоглох эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН